

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10189/2539	พนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย ชินดนัย คงเกษม	โจทก์
	นาย เกรียงไกร เลิศสินไทย	จำเลย

ป.อ. มาตรา 72, มาตรา 80, มาตรา 288, มาตรา 297

จำเลยใช้มีดดาบตัวมิดยาวประมาณ18นิ้วด้ามมิดยาวประมาณ13นิ้วเป็นอาวุธ ฟังโจทก์ร่วมที่ไต่ถามซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญและโจทก์ร่วมมีบาดแผลลึกถึงกระดูกแต่ บริเวณใบหน้ามิใช่ส่วนหนาของร่างกายและไม่ปรากฏว่ากระดูกบริเวณดังกล่าวของ โจทก์ร่วมแตกหรือร้าวแต่อย่างใดแสดงว่าจำเลยมิได้ใช้อาวุธมีดดังกล่าวฟันโจทก์ ร่วมโดยแรงและการที่จำเลยเข้ามาฟันโจทก์ร่วมด้วยอารมณ์โกรธในครั้งแรกอย่าง รวดเร็วเช่นนั้นหากจำเลยมีเจตนาฆ่าคงฟังโจทก์ร่วมแรงกว่านั้นหรือใช้มีดดาบแทงที่ หน้าตาของโจทก์ร่วมมิใช่เง้ามิดจะฟันโจทก์ร่วมอีกจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่า โจทก์ร่วมจำเลยคงมีเจตนาทำร้ายร่างกายโจทก์ร่วมเท่านั้นเมื่อปรากฏว่าโจทก์ร่วม ต้องเข้ารักษาตัวโดยนอนมีโรงพยาบาล7วันหลังจากนั้นได้มารักษาตัวที่บ้านต่อเป็น เวลาอีก2เดือนขณะที่มาอยู่ที่บ้าน2เดือนนี้โจทก์ร่วมมีอาการไม่ปกติเนื่องจากเจ็บปาก เมื่อเคี้ยวอาหารจะรู้สึกเจ็บดังนี้ถือได้ว่าโจทก์ร่วมได้รับอันตรายสาหัสต้องทุพพลภาพ ป่วยเจ็ดด้วยอาการทุกขเวทนาและจนประกอบกรณีกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วัน การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับ อันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา297 การที่จ.นักร้องสาวที่จำเลย ชอบพอดิตติดพันอยู่ถูกจากโต๊ะจำเลยไปบริการโจทก์ร่วมเมื่อจ.กลับมาที่โต๊ะจำเลยก็มี

พนักงานบริการมาตามให้ไปที่โต๊ะจอกก์ร่วมอีกนั้นไม่ใช่เหตุที่จำเลยจะอ้างได้ว่าถูก
จอกก์ร่วมข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมการที่จำเลยทำร้ายจอกก์ร่วม
เพราะเกิดจากอารมณ์ของจำเลยเองมิใช่มีผู้ใดก่อกองไม่ปรากฏว่าจอกก์ร่วมได้เข้า
ทำร้ายจำเลยก่อนหรือด่าว่าดูถูกเหยียดหยามจำเลยอย่างรุนแรงแต่อย่างใดหาก
จำเลยไม่ใส่ใจ.ที่ลูกไปลูกมาที่โต๊ะจำเลยกับโต๊ะจอกก์ร่วมจำเลยก็ไม่เสียอารมณ์เอง
ดังนั้นการที่จำเลยใช้มีดฟันจอกก์ร่วมเพราะเหตุดังกล่าวจำเลยจะอ้างว่าบันดาลโทสะ
ถูกจอกก์ร่วมข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมมิได้

จอกก์ ฟ้อง ว่า เมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2537 เวลา กลางคืนก่อน เที่ยง
จำเลย โดย มี เจตนาฆ่า ได้ ใช้ มีดดาบ ตัว มีด ยาว ประมาณ 18 นิ้วด้าม มีด ยาว
ประมาณ 13 นิ้ว เป็น อาวุธ ฟัน นาย ชินดนัย คงเกษมผู้เสียหาย จำเลย ลงมือ
กระทำ ความผิด ไป ตลอด แล้ว แต่ การกระทำ ไม่ บรรลุผล เนื่องจาก เมื่อ ผู้เสีย
หาย ถูก จำเลย ฟัน ที่ บริเวณ ใบหน้า ครั้งหนึ่งแล้ว มี ผู้ขัดขวาง ไม่ให้ จำเลย ฟัง
ซ้ำ และ แพทย์ รักษา บาดแผล ของผู้เสียหาย ได้ ทันทีที่ ผู้เสียหาย จึง ไม่ถึง แก่
ความตาย สม ดัง เจตนา ของจำเลย เพียงแต่ เป็นเหตุ ให้ ผู้เสียหาย ได้รับ
อันตรายสาหัส ต้อง ป่วย เจ็บด้วย อาการ ทุกขเวทนา และ ประกอบ ภารกิจ ตาม
ปกติ ไม่ได้ เกินกว่าสี่สิบ วัน เจ้าพนักงาน ตำรวจ จับ จำเลย ได้ พร้อม ด้วย มีดดาบ
1 เล่มเป็น ของกลาง ขอให้ ลงโทษ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,
80,33 และ ริบของกลาง

จำเลย ให้การ รับ ว่า ได้ ใช้ มีดดาบ ฟัน ทำร้าย ผู้เสียหาย แต่ ไม่ได้มี เจตนา
ฆ่า และ กระทำ ไป โดย บันดาลโทสะ

ระหว่าง พิจารณา นาย ชินดนัย คงเกษม ผู้เสียหาย ยื่น คำร้อง ขอ เข้าร่วม เป็น โจทก์ ศาลชั้นต้น อนุญาต

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบ มาตรา 80 ลงโทษ จำคุก 10 ปี คำให้การ และ ทางนำสืบ ของ จำเลย เป็น ประโยชน์ แก่ การ พิจารณา มีเหตุ บรรเทา โทษ ลดโทษ ให้ หนึ่งใน สามตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คง จำคุก 6 ปี 8 เดือน สิบของกลาง

โจทก์ร่วม และ จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า ข้อเท็จจริง พังได้ ใน เบื้องต้น ว่า ตาม วันเวลา และ สถานที่เกิดเหตุ จำเลย ใช้ มีดดาบ ตัว มีด ยาว ประมาณ 18 นิ้วด้าม มีด ยาว ประมาณ 13 นิ้ว เป็น อาวุธ พ้น โจทก์ร่วม ที่ บริเวณ ใบหน้า1 ครั้ง เป็นเหตุ ให้ ใบหน้า ของ โจทก์ร่วม มี บาดแผล ตาม ยาว ตั้งแต่ใต้ ตาซ้าย ผ่าน จมูก ยาว ลง มา ถึง ริมฝีปาก ล่าง ตาม รายงาน ผล การ ตรวจชันสูตร บาดแผล ของ แพทย์ เอกสาร หมายเลข จ. 3 ที่ จำเลย ฎีกา ว่า จำเลยพ้น โจทก์ร่วม เพียง ครั้งเดียว เป็น การ พ้น โดย มิได้ มี เจตนาฆ่า โจทก์ร่วมและ เหตุ ที่ พ้น โจทก์ร่วม เพราะ ถูก โจทก์ร่วม ช่มเหง อย่างร้ายแรง ด้วย เหตุอัน ไม่เป็นกรรม จำเลย จึง พ้น โจทก์ร่วม ใน ขณะ นั้น การกระทำ ของ จำเลย เป็นการกระทำ โดย บันดาลโทษะ นั้น เห็นว่า ลักษณะ และ การ รักษา บาดแผลของ โจทก์ร่วม ตาม คำเบิกความ ของ นาย วิศิษฐ์ คงเจริญสมบัติ แพทย์ ผู้ทำ การ ตรวจ รักษา โจทก์ร่วม ประกอบ กับ รายงาน ผล การ ตรวจ ชันสูตร บาดแผลเอกสาร หมายเลข จ. 3 ปรากฏ ว่า บาดแผล ที่ หน้า ของ

โจทก์ร่วม เป็น แนวน ยาวตั้งแต่ ใต้ ตาซ้าย ผ่าน จมูก ริมฝีปาก บน และ ล่าง ทะลุ ถึง กระดูก ดังนี้แม้ จำเลย จะ ใช้ มีดดาบ ตัว มีด ยาว ประมาณ 18 นิ้ว ด้าม มีด ยาว ประมาณ 13 นิ้ว เป็น อาวุธ พ้น โจทก์ร่วม ที่ ใบหน้า ซึ่ง เป็น อวัยวะ สำคัญ และโจทก์ร่วม มี บาดแผล ลึก ถึง กระดูก แต่ บริเวณ ใบหน้า มิใช่ ส่วน หนา ของ ร่างกาย และ ไม่ ปรากฏ ว่า กระดูก บริเวณ ดังกล่าว ของ โจทก์ร่วม แตก หรือ ร้าว แต่อย่างใด แสดง ว่า จำเลย มิได้ ใช้ อาวุธ มีด ดังกล่าว พ้น โจทก์ร่วมโดย แรง และ แม้ จำเลย เจ็บ มีด จะ พ้น โจทก์ร่วม อีก ก็ น่าเชื่อ ว่า จะ พ้นโจทก์ร่วม ไม่ แรง เพราะ การ ที่ จำเลย เข้า มา พ้น โจทก์ร่วม ด้วย อาวุธ โกรธใน ครั้งแรก อย่าง รวดเร็ว เช่นนั้น หาก จำเลย มี เจตนาฆ่า คง พ้น โจทก์ร่วมแรง กว่า นั้น หรือ ใช้ มีดดาบ แทน ที่ หน้า ตา ของ โจทก์ร่วม ข้อเท็จจริง จึงรับฟัง ไม่ได้ ว่า จำเลย มี เจตนาฆ่า โจทก์ร่วม คง พ้น ได้ เพียง ว่า จำเลย มีเจตนา ทำร้ายร่างกาย โจทก์ร่วม เท่านั้น และ เมื่อ ปรากฏ จาก คำเบิกความของ โจทก์ร่วม ว่า โจทก์ร่วม ต้อง เข้า รักษา ตัว โดย นอน ที่ โรงพยาบาลสหเวช 7 วัน หลังจาก นั้น ได้ มา รักษาตัว ที่ บ้าน ต่อ เป็น เวลา อีก 2 เดือน ขณะที่ มา อยู่ ที่ บ้าน 2 เดือน นี้ โจทก์ร่วม มี อาการ ไม่ ปกติเนื่องจาก เจ็บ ปาก เมื่อ เคี้ยว อาหาร จะ รู้สึก เจ็บ จึง ถือได้ว่าโจทก์ ร่วม ได้รับ อันตรายสาหัส ต้อง ทุพพลภาพ ป่วย เจ็บ ด้วย อาการทุกขเวทนา และ จน ประกอบ ภารกิจ ตาม ปกติ ไม่ได้ เกินกว่า 20 วัน ดังคำฟ้อง ของ โจทก์ การกระทำ ของ จำเลย จึง เป็นความผิด ฐาน ทำร้ายร่างกายผู้อื่น เป็นเหตุ ให้ ได้รับ อันตรายสาหัส ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297

สำหรับ ฎีกา จำเลย ปัญหา ต่อไป ที่ ว่า จำเลย ถูก ช่มเหง อย่างร้ายแรงด้วย เหตุ อัน ไม่เป็นธรรม หรือไม่ เห็นว่า แม้ ข้อเท็จจริง จะ ฟังได้ ดังที่ จำเลย นำสืบ ว่า นางสาว จารุวรรณนักร้อง สาว ที่ จำเลย ชอบพอ ติดพัน อยู่ ลุก จาก โต๊ะ จำเลย ไป บริการ โจทก์ร่วม เมื่อ นางสาว จารุวรรณ กลับมา ที่ โต๊ะ จำเลย ก็ มี พนักงาน บริการ มา ตาม ให้ ไป ที่ โต๊ะ โจทก์ร่วม อีก นั้นไม่ใช่เหตุ ที่ จำเลย จะ อ้าง เป็น

เหตุ ทำร้าย โจทก์ร่วม ว่า ถูก โจทก์ร่วมข่มเหง อย่างร้ายแรง ด้วย เหตุ อัน ไม่เป็น
ธรรม ได้ การ ที่ จำเลย ทำร้ายโจทก์ร่วม เพราะ เกิดจาก อารมณ์ ของ จำเลย เอง
มิใช่ มี ผู้ใด ก่อ ไม่ ปรากฏว่า โจทก์ร่วม ได้ เข้า ทำร้าย จำเลย ก่อน หรือ ด่า ว่า
ดูถูกเหยียดหยาม จำเลยอย่าง รุนแรง แต่อย่างใด หาก จำเลย ไม่ ใส่ใจ นางสาว
จารุวรรณ ที่ ลุก ไป ลุก มา ที่ โต๊ะ จำเลย กับ โต๊ะ โจทก์ร่วม จำเลย ก็ ไม่เสีย
อารมณ์ เองส่วน ที่ จำเลย ขอให้ ศาล ลงโทษ จำเลย สถาน เบา และ รอกการลงโทษ
จำคุก จำเลยนั้น เห็นว่า ขณะ กระทำ ความผิด ปรากฏ ตาม ฟ้อง ของ โจทก์ ว่า
จำเลย มี อายุเพียง 20 ปี ขณะ เกิดเหตุ จำเลย ศึกษา อยู่ ใน ระดับ ปริญญาตรี ที่
คณะวิทยาศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีเซรามิก ชั้น ปี ที่ 1 พุทธการณ แห่ง การ กระทำ
ความผิด จำเลย กระทำ ไป ด้วย อารมณ์ ชั่ววูบ ไม่ ปรากฏ ว่า จำเลย เคยกระทำ
ความผิด มา ก่อน จึง เห็นควร ให้ โอกาส จำเลย กลับ ตน เป็น พลเมือง ดีโดย รอ
การลงโทษ จำเลย และ กำหนด เงื่อนไข เพื่อ คุม ความประพฤติของ จำเลย ไว้

พิพากษาแก่ เป็น ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา
297 ลงโทษ จำคุก มี กำหนด 3 ปี คำให้การ และ ทางนำสืบ ของ จำเลยเป็น
ประโยชน์ แก่ การ พิจารณา มีเหตุ บรรเทา โทษ ลดโทษ ให้ หนึ่งใน สามตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คง จำคุก 2 ปี โทษ จำคุก ให้ รอ ไว้ 3 ปีให้
จำเลย ไป รายงาน ตัว ต่อ พนักงานคุมประพฤติ ทุกเดือน ตลอด ระยะเวลา ที่ รอ
การ ลงโทษ และ ใน ระหว่าง ระยะเวลา ที่ รอกการลงโทษ ดังกล่าว ให้ จำเลย
กระทำกิจกรรม บริการ สังคม หรือ สาธารณประโยชน์ ตาม ที่ พนักงานคุมประพฤติ
และจำเลย เห็นสมควร รวม 36 ครั้ง ครั้ง ละ 3 ชั่วโมง

(ปราโมทย์ ขพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ